

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1874/2539

นายปกิตย์ กิจไชยา กับพวก
นายปานจิต กิจไชยา
นางสาวรพีพรรณ กิจไชยา

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 28

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

จำเลยขอถอนฎีกาและขอถอนตัวจากการเป็นผู้อนุบาล ส. แม้โจทก์และโจทก์
ร่วมไม่คัดค้าน ศาลฎีกาก็ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา และสั่งถอนจำเลยจาก
การเป็นผู้อนุบาล ส.ตามความประสงค์ของจำเลยได้ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของ
จำเลย

จำเลยขอถอนฎีกาและขอถอนตัวจากการเป็นผู้อนุบาล ส. แม้โจทก์และโจทก์
ร่วมไม่คัดค้าน ศาลฎีกาก็ใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา และสั่งถอนจำเลยจาก
การเป็นผู้อนุบาล ส.ตามความประสงค์ของจำเลยได้ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของ
จำเลย

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตางกูร)

ศาลอุทธรณ์ - นายสิทธิชัย รุ่งตระกูล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ